КОПИЯ/КӨШІРМЕ

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

[redacted] дело [redacted] село Астраханка

Астраханский районный суд Акмолинской области в составе:
председательствующего судьи Машрапова Д.Б.,
при секретаре Секеровой С.Е.,
с участием государств нного обвинителя - прокурора Абдиханова К.,
подсудимого [redacted],
защитника – адвоката Куржикаева Р.М.,
потерпевших [redacted]
рассмотрел в открытом судебном заседании в общем порядке с применением удио видео иксации уголовное дело, по которому:
[redacted] года рождения, уроженец [redacted] области, гражданин Республики Казахстан, со среднем образованием, не состоящий в браке, не работающий, проживающий по адресу: город Нур-Султан, ул. [redacted], квартира [redacted] ранее судимый: приговором районного суда №2 Сарыаркинского района города Астаны от [redacted] года по статье 188 части 3 УК РК в виде 3 года 4 месяца лишения свободы, к которому в силу статьи 60 УК присоединено частично наказание по приговору районного суда №2 Сарыаркинского района города Астаны от [redacted] года в виде 2 месяца лишения свободы и окончательно к отбытию назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в учрежде максимальной системы безопасности, освобожденного [redacted] постановлением Степногорского городского суда Акмолинской области, неотбытая часть наказания в виде 2 года 2 месяца 15 дней ния свободы заменено на ограничение свободы. Также [redacted] постановлением Астраханского районного суда Акмолинской области, неотбытая часть наказания в виде 5 месяцев 13 дней ограничения свободы заменено на лишения свободы, предан суду по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 188 ч.2 п. 3, 188 ч.3 п.2, 188 ч.3 п.2, 188 ч.3 п.2, 188 ч.3 п.2, 188 ч.3 п.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан,

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

1) 13декабря [redacted] около 11.00 часов [redacted], подошел к дому по адресу с. Петровка [redacted], где постучавшись в окна данного дома, и убедившись, что в доме никого нет и что за его действиями никто не наблюдает, из корыстных побуждений, используя подручные предметы, путем отжатия пластикового окна незаконно проник во внутрь вышеуказанного дома принадлежащего [redacted] откуда тайно похитил денежные средства в сумме 65 000 тенге и золотые изделия производство Россия, обручальное золотое кольцо стоимостью 35000 тенге, серьги золотые с красным камнем стоимостью 28000 тенге, а так же кольцо из металла желтого цвета с белыми камнями стоимостью 5000 тенге, серьги «клипсы» из металла желтого цвета с белыми камнями стоимостью 5000 тенге. После чего с похищенным скрылся с места совершения преступления.

Своими преступными действиями [redacted] причинил [redacted] материальный ущерб [redacted] ую сумму 138 0 0 тенге.

2) Он же, 13 декабря [redacted] около 11.30 часов подошел к дому по адресу с. Петровка [redacted], где действуя аналогичным способом, путем предварительного простукивания окон дома, убеждаясь в отсутствии хозяев дома, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, из корыстных побуждений, используя подручные предметы, путем отжатия пластикового окна незаконно проник во внутрь вышеуказанного дома принадлежащего [redacted] откуда тайно похитил денежные средства в сумме 30000 тенге и сотовый телефон марки «SamsungJ5» черного цвета стоимостью 40000 тенге. После чего с похищенным скрылся с места совершения прест пления.

Своими преступными действиями [redacted] причинил [redacted] материальный ущерб н [redacted] ую сумму 70 0 0 тенге.

3) Он же, 13 декабря [redacted] 12.00 часов находясь в с. Петровка Астраханского района, используя подручные предметы, путем отжатия пластикового окна незаконно проник в дом [redacted] по ул. [redacted], где имея умысел на совершение кражи стал осматривать мебель и вещи, однако не обнаружив денежных средств и ценных вещей, вышел из дома, тем самым по независящим от него обстоятельствам не довел свой преступный умысел до конца и скрылся с места совершения преступления.

4) Он же, 13 декабря [redacted] 12.30 часов находясь в с. Петровка Астраханского района, продолжая свой преступный умысел направленный на тайное хищение чужого имущества, используя подручные предметы вырвал металлическую скобу на двери дома [redacted] по ул. [redacted], где незаконно проник в дом, откуда тайно похитил денежные средства в сумме 20000 тенге, золотое кольцо с белым камнем производство Россия стоимостью 30000 тенге, набор изделий из серебра, а

Құжатқа қол қойылған: Машрапов Д. Б., 15.06.2020

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

именно кольцо с черным камнем и серьги с черным камнем общей стоимостью 15000 тенге и женскую норковую шапку стоимостью 38000 тенге. После чего с похищенным скрылся с места совершения преступления.

Своими преступными действиями [redacted] причинил [redacted] матер [redacted] й ущерб на общую сумму 103 000 тенге.

5) Он же 13 декабря [redacted] 13.00 часов находясь в с. Петровка Астраханского района находясь, используя подручные предметы, путем отжатия пластикового окна незаконно проник в дом [redacted] по ул. [redacted], где имея умысел на совершение кражи стал осматривать мебель и вещи, однако не обнаружив денежных средств и ценных вещей, вышел из дома, тем самым по независящим от него обстоятельствам не довел свой преступный умысел до конца, где по пути был задержан жителями с. Петровка Астраханского района.

МОТИВИРОВОЧНАЯ ЧАСТЬ:

Подсудимый [redacted] в судебном заседании вину в минируемом деянии признал полностью и пояснил, что 13 декабря [redacted] около 11 часов, находясь в возле дома [redacted] в селе Петровка Астраханского района, путем отжатия пластикового окна проникнув во внутрь вышеуказанного дома принадлежащего [redacted] откуда тайно похитил денежные средства в сумме 65 000 тенге и золотые изделия производство Россия, обручальное золотое кольцо стоимостью 35000 тенге, серьги золотые с красным камнем стоимостью 28000 тенге, а так же кольцо из металла желтого цвета с белыми камнями стоимостью 5000 тенге, серьги «клипсы» из металла желтого цвета с белыми камнями стоимостью 5000 тенге. В тот же день, около 11.30 часов, находясь в возле дома [redacted] в селе Петровка, путем отжатия пластикового окна проникнув во внутрь вышеуказанного дома принадлежащего [redacted] откуда тайно похитил денежные средства в сумме 30000 тенге и сотовый телефон марки «SamsungJ5» черного цвета стоимостью 40000 тенге. В тот же день, около 12.00 часов, находясь в возле дома [redacted] в селе Петровка, путем отжатия пластикового окна проникнув во внутрь вышеуказанного дома принадлежащего [redacted] осматривать мебель и вещи, однако не обнаружив денежных средств и ценных вещей, вышел из дома. В тот же день, около 12.30 часов находясь в возле дома [redacted] в селе Петровка Астраханского района, вырвал металлическую скобу на двери дома [redacted] проникнув в дом, откуда тайно похитил денежные средства в сумме 20000 тенге, золотое кольцо с белым камнем производство Россия стоимостью 30000 тенге, набор изделий из серебра а именно кольцо с черным камнем и серьги с черным камнем общей

Құжатқа қол қойылған: Машрапов Д. Б., 15.06.2020

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

стоимостью 15000 тенге и женскую норковую шапку стоимостью 38000 тенге. В тот же день, около 13.00 часов находясь в возле дома [redacted] в с. Петровка Астраханского района, путем отжатия пластикового окна проникнув в дом [redacted] стал осматривать мебель и вещи, однако не обнаружив денежных средств и ценных вещей, вышел из дома, тем самым по независящим от него обстоятельствам не довел свой преступный умысел до конца, где по пути был задержан жителями села Петровка Астраханского района. Согласен на прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (файл № 2020-06-12-19-31-07, время допроса 00:28:55-00:30:45).

Потерпевший [redacted] суду по _ зал, что 13 декабря [redacted], у него из дома были похищены [redacted] денежные средства в сумме 65 000 тенге и золотые изделия производство Россия, обручальное золотое кольцо стоимостью 35000 тенге, серьги золотые с красным камнем стоимостью 28000 тенге, а так же кольцо из металла желтого цвета с белыми камнями стоимостью 5000 тенге, серьги «клипсы» из металла желтого цвета с белыми камнями сто мостью 5000 тенге. Ущерб полностью возмещен, претензии к [redacted] не имеет (файл № 20520-06-12-10-12-54, время допроса 00:20:23-00:2 :52).

Потерпевший [redacted] суду показал, что 13 декабря [redacted], у него из дома были похищены денежные средства в сумме 300 тенге и сотовый телефон марки «SamsungJ5» черного цвета сто мостью 40000 тенге. Ущерб полностью возмещен, претензии к [redacted] не имеет. (файл № 2020-06-12-10-14-14, время допроса 00:27:17-00:33 36).

Потерпевшая [redacted] суду показ , что 13 декабря [redacted], у нее в доме были разбросаны вещи, [redacted] не обнаружив ценных вещей, самостоятель о покинул ее дом. Ущерб полностью возмещен, претензии к [redacted] не имеет. (файл № 2020-06-12-10-55-28, время допроса 00:33:50-00:3 :59).

Потерпевшая [redacted] суду показала, что 13 декабря [redacted], у нее из дома были похищены денежные средства в сумме 2 тенге, золотое кольцо с белым камнем производство Россия стоимостью 30000 тенге, набор изделий из серебра, а именно кольцо с черным камнем и серьги с черным камнем общей стоимостью 15000 тенге и женскую норковую шапку сто мостью 38000 тенге. Ущерб полностью возмещен, претензии к [redacted] не имеет (файл № 2020-06-12-15-22-35, время допроса 00:38:15-00:4 :02).

Потерпевший [redacted] суду показал что 13 декабря [redacted], у него в доме были разбросаны вещи, [redacted] не обнаружив ценных вещей, самостоятель покинул его дом. Ущерб полностью возмещен, претензии к [redacted] не имеет (файл № 2020-06-12-19-31-07, время допроса 00:47:23-00:5 :59).

Виновность подсудимого [redacted] в предъявленном обвинении,

Құжатқа қол қойылған: Машрапов Д. Б., 15.06.2020

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

кроме признания своей вины, подтверждается совокупностью доказательств по уголовному делу, относимость и допустимость, которых участники процесса не оспаривают.

Признавая данные доказательства, в порядке ст. 125 УПК относящимися к данному делу, допустимыми и достоверными, суд приходит к выводу о том, что они полностью доказывают то, что подсудимый [redacted], убедившись, что за ним никто не наблюдает, тайно похитил из дома [redacted] денежных средств и драгоценностей, а, из дома [redacted] не смог похитит ценные вещи, поскольку не нашел денежные средства и драгоценностей. Ранее эпизод по обвинению в краже денежных средства в сумме 52 000 тенге, золотые изделия производство Турция, в виде двух золотых колец, с зеленым камнем стоимостью 28 000 тенге и с белым камнем стоимостью 32 000 тенге из дома [redacted], судом прекращен производством в отношении подсудимого [redacted] за примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда по ходатайству сторон.

Согласно статье 12 ч.2 УК уголовное правонарушение не признается совершенным неоднократно, если за ранее совершенное уголовное правонарушение лицо было осуждено либо освобождено от уголовной ответственности по основаниям, установленным зако м.

В связи с изложенным, действия [redacted] по эпизодам совершения тайного хищения имущества у потерпевших [redacted] следует квалифицировать по ст.188 ч. 2 п. 3 УК, а у потерпевших [redacted] следует квалифицировать по ст.ст. 24 ч. 3 – 188 ч. 2 п. 3 УК, исключив признак неоднократности.

Так при неоднократности уголовных правонарушений каждый эпизод должен быть доказан по отдельности и получить самостоятельную юридическую квалификацию.

В соответствии с п.12 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 11.07.2003 года №8 «О судебной практике по делам о хищениях» не образуют неоднократность деяния, совершенные при обстоятельствах, когда лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности по предусмотренным законом основаниям: истечение срока давности, в связи с деятельным раскаянием, в связи с примирением, в случае отказа прокурора и потерпевшего от обвинения, а также в случае переквалификации деяния на другой состав, не тождественный с входящими в неоднократность составами уголовного правонарушения.

В таких случаях согласно требованиям п.3-1 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 21.06.2001 года №4 «О судебной практике по применению статьи 68 Уголовного кодекса Республики Казахстан» применение положения ст.68 ч.1 УК с

Құжатқа қол қойылған: Машрапов Д. Б., 15.06.2020

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

прекращением производства по делу в части возможно и при наличии совокупности и неоднократности преступлений в отношении тех преступлений и эпизодов, по которым примирение достигнуто. При этом производство по преступлениям, по которым примирение не состоялось или законом не допустимо, продолжается в соответствии с УПК.

Кроме того согласно п.15 того же Нормативного постановления Верховного Суда «О судебной практике по применению статьи 68 Уголовного кодекса Республики Казахстан» приговор постановляется и в тех случаях, когда суд признает, что в действиях лица, преданного суду по обвинению в совершении тяжкого преступления, фактически содержится состав, по которому может быть примен а статья 68 УК.

Тем самым, деяния [redacted] органами досудебного расследования не правильно квалифицированы по ст.188 ч.3 п.2, ст.ст. 24 ч. 3 – 188 ч. 3 п. 2 УК, его действия следует переквалифицировать на ст.188 ч.2 п. 3 УК по эпизодам краж в начале у потерпевший [redacted] в последующем у потерпевших [redacted] как кража, то есть хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилое, также его действия следует переквалифицировать на ст.ст. 24 ч.3 - 188 ч.2 п. 3 УК, по эпизодам краж у потерпевших [redacted] как покушение на кражу, то есть хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилое, учитывая, что квалифицирующий признак «неоднократность» отсутствует во всех эпизодах, так как ранее эпизод по краже у [redacted] прекращен судом на основании ст.68ч.1 УК за примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда.

В ходе главного судебного разбирательства от потерпевших [redacted] поступили письменн е ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении [redacted] по их эпизодам, за примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда.

Т же, в ходе главного судебного разбирательства подсудимый [redacted] свою вину в совершении инкриминируемом ему деянии признал полностью, согласен на прекращение уголовного дела по эпизодам [redacted] за примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда, то есть по не реабилитирующим основаниям.

Выслушав мнение участников процесса, суд находит, что данное дело подлежит прекращению по эпизодам [redacted] за примирением сторон и заглаживанием ричиненного вреда, по следующим основаниям.

Действия [redacted] квалифицированы по ст.188 ч. 2 п. 3 УК, по эпизодам краж у потерпевших [redacted] как кража, то есть хищение чужого имущества с

[redacted]

Құжатқа қол қойылған: Машрапов Д. Б., 15.06.2020

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

незаконным проникновением в жилое помещение, а по ст.ст. 24 ч.3 -188 ч.2 п. 3 по эпизодам краж у потерпевших [redacted] как покушение на кражу, то есть хищение чужого имущества с незаконным проникновением в жилое помещение.

Согласно ст. 68 ч.1 УК - лицо, совершившее преступление небольшой или совершившее преступление средней тяжести, не связанное с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека, подлежит освобождению от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный вред.

В данном случае преступление, предусмотренное ст.188 ч.2 п. 3 УК согласно ст.10 УК относятся к категории средней тяжести, не связаны с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека. Материальный ущерб потерпевшим фактически возмещен, потерпевшие к подсудимому претензий материального характера не имеют и просят производство в отношении подсудимого прекратить за примирением сторон. Порядок и последствия прекращения дела сторонам разъяснены.

При таких обстоятельствах, по эпизоду обвинения в тайном хищ[redacted] и покушение[redacted] а хищение имущества потерпевших 13 декабря октября [redacted] подлежит освобождению от уголовной ответственности на основании ст.68 ч.1 УК в связи с примирением с потерпевшим и полным заглаживанием причиненного вреда.

В соответствии со ст.98-1 УК, в целях защиты прав и законных интересов потерпевших с виновного лица, совершившего уголовное правонарушение, принудительный платеж в виде фиксированной денежной суммы, установленной статьей 98-2 настоящего Кодекса, взыскивается судом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим.

Согласно ст. 98-2п.1 УК, принудительный платеж взыскивается судом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим, в размере за уголовные преступления средней тяжести - пятнадцати месячных расчетных показателей.

Судьбу вещественных доказательств по делу разрешить согласно ст.118 УПК, т.е. ценные вещи вернуть по принадлежности потерпевшим [redacted]

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ:

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.382,387-390,393, 395-398,401 УПК, суд

ПРИГОВОРИЛ:

[redacted]

Құжатқа қол қойылған: Машрапов Д. Б., 15.06.2020

КОПИЯ/КӨШІРМЕ

[redacted] признать виновным в совершении преступления по ст.188 ч.2 п. 3, ст.ст. 24 ч. 3 - 188 ч.2 п. 3 УК, и на основании ст.68 ч.1 УК, освободить его от уголовной ответственности за примирением сторон и заглаживанием причиненного вреда.

Меру пресече я избранную досудебным расследованием в отношении [redacted] содержание под стражей, оставить без изменения до исполнения постанов Астраханского районного суда Акмолинской области от [redacted] о замене не отбытого срока наказания в виде ограничения свободы на наказание в виде лишения свободы.

Взыскать с осужденного [redacted] в Фонд компенсации потерпевших, пятнадцать месячных расчетных показателей, то есть 37 875 (тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят пять) тенге.

Вещественные доказательства по делу: - кольцо желтого цвета цельно литое, с наружной части по всему кругу средней части выемка разделяющая наружную часть на две равные части, кольцо с внутренней части цельно литое, с наружной части по всему кругу поделено полосой одна из частей желтого цвета другая серебристого цвета - передать по принадлежности владельцам, кольцо с камнем зеленого цвета с внутренней часть видны цифры 585- передать по принадлежности [redacted] обручальное кольцо желтого цвета, кольцо желтого цвета с белыми камушками по всему кругу, серьга с камушком красного цвета, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП Астраханского района - передать по принадлежности [redacted] перцовый баллончик, кожаные перчатки, черного цвета, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП Астраханского района - уничтожить, денежные средства в сумме 67 200 тенге, направленные в УФО ДП Акмолинской области, конфисковать в доход государства.

Приговор суда может быть обжалован участниками процесса, пересмотрено по ходатайству прокурора судебной коллегией по уголовным делам Акмолинского областного суда в течение 15 суток, с момента его провозглашения, через Астраханский районный суд.

Судья: **Машрапов Д.Б.**

Копия верна:

Судья **Машрапов Д.Б.**

[redacted]

Құжатқа қол қойылған: Машрапов Д. Б., 15.06.2020